

[10] 개인회생 채권 등에 대한 소멸시효 관리 부적정

□ 「인수채권 소멸시효관리규정」 제6조(시효완성기간) [별표 1]
‘소멸시효 완성기간’에 따르면 개인회생 인가결정된 채권,
인가 후 폐지결정된 채권 등에 대해서는 결정일로부터 10년간
소멸시효가 연장된다고 되어 있고

○ 같은 규정 제10조(개인회생채무자의 보증인에 대한 시효관리)에
따르면 개인회생절차에서 주채무자가 면책된 경우로서 보증인
에게 청구가 가능한 보증채무는 주채무와는 별도로 시효관리를
하도록 되어 있음¹⁾

- 따라서, 주채무자에 대해 개인회생 인가결정 등이 이루어진 때

① 기존 확정판결이 있는 경우에는 개인회생 인가결정일
등으로부터 소멸시효를 10년간 연장하여야 하고

- ② 기존 확정판결이 없는 경우에는 주채무자와 보증인을 별도로
구분하여 주채무자에 대해서는 개인회생 인가결정일로부터
소멸시효를 10년간 연장하고, 보증인에 대해서는 소멸시효를
5년간 연장²⁾하는 등 확정판결 유·무에 따라 주채무자와

1) 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제567조(보증인등에 대한 효과) 및 제625조(면책결정의 효력)에 따르면 파산면책결정 및 개인회생 면책결정은 보증인에 대해서는 영향이 미치지 않는다고 되어 있으므로 주채무자가 파산선고 후 면책결정된 채권의 경우도 보증채무에 대해서는 주채무와 별도로 시효관리를 하여야 함

2) 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제250조, 제567조, 제625조 등에 따라 주채무자가 파산면책, 개인회생 등의 절차에 들어가 그 결정이 확정되더라도 연대보증인에 대한 이행청구권은 그 영향이 없고, 동 결과로 인해 주채무뿐만 아니라 보증채무의 시효도 중단되며 새로이 소멸시효가 기산됨. 이에 따라 주채무자가 파산면책, 개인회생 인가결정 등일 경우 연대보증인의 소멸시효는 기판결이 없는 경우 상사시효 5년이 새로이 기산되고, 기판결이 있는 경우 확정판결로 연장된 10년의 소멸시효가 새로이 기산된다고 할 것임 (출처 : 법무법인

보증인에 대한 소멸시효를 달리하여 관리하여야 함

□ 그런데, 2018년에 인수한 공사 무담보채권(희망모아, 한마음금융, 국민행복기금 등) 중 개인회생 인가 및 파산면책 결정이 이루어진 채권(88,686건)에 대한 소멸시효 관리 현황을 점검한 결과

i) 주채무자 소멸시효 관리 부적정(보증인이 없는 경우)

○ 가계지원총괄부 소관 채무자 ○○○(○○○○○ 2018-△△△△△△)의 경우 주채무자에 대해 2018. 10. 22. 인천지방법원에서 개인회생 인가결정되었으므로 소멸시효를 인가일로부터 10년인 2028. 10. 22.로 연장하여야 하는데도 소멸시효 완성일을 기존 판결일(2008. 4. 30.)에서 10년이 되는 2018. 4. 30.로 관리하고 있는 등

- [표 24]와 같이 주채무자에 대하여 개인회생 인가 또는 파산 선고로 소멸시효 연장의 효력이 있는데도 소멸시효를 연장하여 관리하고 있지 않은 것으로 확인됨

[표 24] 주채무자만 있는 경우 개인회생 인가결정 등에 따른 소멸시효 미연장 현황

(단위: 명, 백만 원)

구분	주채무자 상태	주채무자 수	채권 잔액
----	---------	--------	-------

“기재 생략”

구분	주채무자 상태	주채무자 수	채권잔액
----	---------	--------	------

주) 개인회생절차 및 파산절차에서 면책결정된 채권은 제외

※ [표 24]의 세부명세는 분량이 과다하여 [별지 1]로 첨부함

ii) 주채무자 및 보증인 소멸시효 관리 부적정(보증인이 있는 경우)

- 가계지원1부 소관 채무자 ○○○(○○○○기금-2018-△△△△△)의 경우 주채무자에 대해 2019. 1. 30. ○○지방법원에서 파산·면책 결정이 이루어졌고 공사는 이미 2012. 12. 6. 확정판결을 받았으므로(보증인포함) 주채무자 및 보증인에 대한 소멸시효를 파산·면책 결정일로부터 10년간 연장하여 2029. 1. 30.로 하여야 하는데도 소멸시효 완성일을 기존 판결일에서 10년이 되는 2022. 12. 6. 으로 관리하고 있으며
- 가계지원1부 소관 채무자 ○○○(○○○○기금-2018-△△△△△)의 경우 주채무자에 대해 2019. 3. 28. ○○지방법원에서 파산 선고가 되었고 기존 판결이 없으므로 선고일로부터 주채무자는 10년, 보증인은 5년으로 소멸시효 기간을 연장하여야 하는데도 소멸시효 완성일을 최종상환일로부터 5년이 지난 2019. 7.

29.로 관리하고 있는 등

- [표 25]와 같이 주채무자 및 보증인에 대하여 개인회생 인가 또는 파산면책 결정으로 소멸시효 연장의 효력이 있는데도 소멸시효를 연장하여 관리하고 있지 않은 것으로 확인됨

[표 25] 보증인 있는 주채무자 개인회생 인가결정 등에 따른 소멸시효 미연장 현황

(단위: 명, 백만 원)

구 분	확정판결 유무	주채무자 상태	주채무자 수	보증인 수	채권잔액
-----	------------	------------	--------	-------	------

“기재생략”

※ [표 25]의 세부명세는 분량이 과다하여 [별지2]로 첨부함

【조치할 사항】

- ◇ 가계지원총괄부장, 가계지원1부장, 가계지원2부장은 주채무자의 개인회생 인가 또는 파산면책 결정 등에 따라 소멸시효 연장의 효력이 있음에도 소멸시효를 잘못 관리하고 있는 주채무자 및 보증인에 대해 정당한 시효로 등록하여 관리하는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)